

Dr. Holger Kremser

**Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie
Hörer anderer Fachbereiche**

Probeklausur

A. Gutachtliche Falllösung

Sachverhalt:

Der Bibliothekar B ist seit längerer Zeit auf der Suche nach einem vollständigen und gut erhaltenen Exemplar des Windscheid, „Die actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts (1856)“. Er vereinbart mit seinem Antiquar A, dass dieser ihn kontaktiere, sobald er ein solches vorrätig habe. Als ein Exemplar bei A eintrifft, informiert er B hierüber in einem Brief und bietet ihm das Werk „exklusiv zum Verkauf“ an. B antwortet in einem kurzen Brief, dass er für das Werk 128 € biete und es am 30. April abholen könne. Ein Postbote wirft den Brief des B in den Briefkasten des A. Am Folgetag bestätigt A in einem kurzen Anruf bei B das Geschäft.

Als B am 30. April im Antiquariat erscheint, erkennt er sofort anhand der Rechnung, dass dort statt 128 € als Kaufpreis 218 € angegeben ist. Auf Rückfrage des B sieht A ebenfalls überrascht im Korrespondenzordner nach und stellt fest, dass B tatsächlich 128 € geschrieben hatte. Er entschuldigt sich für seinen Fehler und erklärt, dass er das Buch nicht für 128 € verkaufen könne, weswegen er den Vertrag anfechte.

Fallfrage:

Hat B gegen A einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Schriften?

B. Einzelfragen

1. Legen Sie kurz dar, was allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind?
2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit AGB wirksam sind? Geben Sie zwei Voraussetzungen an.
3. Was ist Recht aus rechtswissenschaftlicher Sicht?
4. Was ist eine Willenserklärung?

5. Erläutern Sie das Abstraktionsprinzip anhand eines Beispiels.
6. Ist ein von einem Minderjährigen ohne Wissen der Eltern geschlossener Kaufvertrag, welcher noch nicht vollzogen wurde, wirksam?
7. Wo ist der sogenannte Taschengeldparagraf im BGB geregelt und was besagt er?
8. Was unterscheidet den Boten vom Stellvertreter?
9. Was sind die Rechtsfolgen des Handelns eines „falsus procurator“?
10. Was ist eine Gattungsschuld? In welchem Zusammenhang kann es darauf ankommen, ob eine Gattungsschuld vorliegt?
11. Welche Rechte können einem Gläubiger im Fall einer Leistungsstörung zustehen? Geben Sie zwei Beispiele für mögliche Anspruchsarten.
12. Was sind die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs statt der Leistung wegen nachträglicher Unmöglichkeit und wo stehen diese?

Bearbeitungshinweis:

Die Bearbeitungszeit beträgt 120 Minuten. Bitte lassen Sie auf der linken Seite einen **Korrekturrand von ca. 1/3 Seitenbreite**. Auf der ersten Seite ist die Matrikelnummer anzugeben und am Ende der Klausur ist mit der Matrikelnummer zu unterschreiben.